

1500382-59.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... restritivas de direitos em casos de tráfico privilegiado, trago à cola o seguinte Julgado: "Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, para fornecimento a consumo de terceiros, 34 porções de maconha, com peso bruto de 53,3 gramas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante delito. Depoimento dos policiais. Apreensão da droga. Negativa isolada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500382-59.2021.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261915/2021 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 20466624 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 383/21/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2261915 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS PEREIRA CANDIDO e outro

Data da Audiência:

25/01/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 25/01/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500382-59.2021.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) MATEUS PEREIRA CANDIDO e outro. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. ANTONIO BANDEIRA NETO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s) Victor Hugo, ausente o acusado Mateus. Presente a Dra. Daianne Borges Soares, Defensora nomeada a ambos os acusados. O acusado Mateus Pereira Candido não acessou a audiência de forma remota através do endereço de e-mail informado nos autos e se apresentou ao Fórum local por volta das 15:00 horas, vinte minutos após o início da audiência. Indagado, o acusado Mateus informou que não foi vacinado com nenhuma dose da vacina contra a COVID-19, o que

impediu seu ingresso ao Fórum, nos termos da portaria nº 9.998/2021. O vigilante que permanecia na portaria do Fórum solicitou que o acusado Mateus aguardasse para receber auxílio dos servidores desta vara para ingresso na audiência de forma remota, mas referido acusado ausentou-se do local sem justificativa. O Dr. Promotor de Justiça requereu a decretação da revelia do acusado Mateus. Pelo MM Juiz foi deliberado: decreto a revelia do acusado Mateus, anotando-se. Por via de consequência, o acusado não deverá mais ser intimado dos atos processuais, salvo da sentença. Na sequência, foi ouvida uma testemunha comum (Eduardo Henrique Silva Rodrigues, policial civil) e, em seguida, interrogado o acusado Victor Hugo, por meio audiovisual, em em apartado. As partes desistiram da oitiva da testemunha Carlos Henrique Malermo. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. VICTOR HUGO PIRES DOS SANTOS e MATEUS PEREIRA CANDIDO, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24/09/2021, por volta das 09:30 horas, na esquina das ruas Itororó e Buriti, Jardim Imperial, neste município e Comarca, possuíam, para fins de venda a terceiros, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (50 pinos plásticos de "cocaína"), os quais causam dependência, física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os acusados foram presos em flagrante delito no dia dos fatos, porém somente Victor Hugo permanece recolhido até a presente data, uma vez que Mateus foi posto em liberdade provisória. Os acusados foram citados e notificados e apresentaram as defesas prévias de págs. 205/206 e 207/208. A denúncia de págs. 153/154 foi recebida em 13/12/2021 (págs. 205/207). Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha comum e, por último, interrogado o acusado Victor Hugo. O acusado Mateus foi declarado revel nesta audiência. O Ministério Público é pela condenação dos acusados, ao passo que a nobre Defesa pugna pela fixação da pena no mínimo legal em relação a Vitor Hugo, tendo em vista a confissão espontânea ocorrida e, no que pertine a Mateus, pugna pela improcedência da ação penal, alegando, em síntese, insuficiência de provas. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem os acusados e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 11 e dos laudos periciais de págs. 13/15 e 188/190, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa. O acusado Victor Hugo foi interrogado nesta data e confirmou que as drogas mencionadas nos autos pertenciam a ambos os acusados, os quais pretendiam vendê-la na ocasião; confirmou que Mateus foi quem jogou as drogas na via pública quando da presença da polícia. Além disso, o policial Eduardo Henrique, ouvido nesta audiência, contou que, em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistou, de forma nítida, ambos os acusados mexendo com as drogas, em atitude típica de tráfico ilícito de drogas; o policial disse que estava com o veículo descaracterizado e que presenciou ambos os acusados na prática delitiva; também disse que quem jogou a droga na via pública, quando da tentativa de fuga, foi o acusado Mateus. Assim, diante das apreensões realizadas, da confissão e delação de Victor Hugo e do depoimento do policial já mencionado, a prova demonstra, de forma segura, que ambos os acusados estavam de posse das cinquenta porções de "cocaína", embaladas de forma própria para venda e, portanto, suficiente para fornecimento a inúmeras pessoas, substâncias que se destinavam ao fornecimento e venda para outras pessoas. Cometeram os acusados, assim, o delito imputado a ambos na inicial acusatória. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: a) Victor Hugo: Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mínima legal. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1500409-76.2020.8.26.0558 - pág. 41), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal, caso em que atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação

entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução” (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014).

“Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário escorreito. Parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016).

“Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido” (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015).

“Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015).

“Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente específico – Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína – Pretensão absolutória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu – Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Pena imposta reduzida – Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015).

A reincidência, no entanto, não pode ser considerada específica, uma vez que a condenação anterior se deu por tráfico na forma privilegiada. Tratando-se de agente reincidente, incabível a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei. Não havendo outras circunstâncias

ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, compatível para o caso presente, em que a condenação anterior se deu por tráfico na forma privilegiada, a droga apreendida não é de expressiva quantidade e o acusado confessou a prática da infração penal, vale dizer, colaborou com a justiça; b) Mateus: na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (mínima legal). Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Na terceira e última fase, levando-se em conta que o acusado é primário, não registra antecedentes, e não havendo comprovação de que ele vinha integrando organizações criminosas e nem se dedicando a atividades criminosas, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. Também não havendo impedimento legal, substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena corporal, cujo local e forma de cumprimento serão fixados na fase de execução, e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, a ser estabelecida na fase executiva, mediante depósito em conta judicial, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal), compatíveis diante da conduta objeto destes autos. A respeito da possibilidade de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos em casos de tráfico privilegiado, trago à cola o seguinte Julgado: "Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, para fornecimento a consumo de terceiros, 34 porções de maconha, com peso bruto de 53,3 gramas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante delito. Depoimento dos policiais. Apreensão da droga. Negativa isolada nos autos. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade de entorpecente e das circunstâncias judiciais favoráveis do agente. Não comprovação de que o réu se dedica a atividades criminosas. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa. SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esses fins" (TJSP, Apelação Criminal nº 0002334-14.2014.8.26.1032, Comarca de Catanduva, 16ª Câmara Criminal, Rel. Otávio de Almeida Toledo, j. em 14/02/2017, v.u.). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de: CONDENAR o acusado VICTOR HUGO PIRES DOS SANTOS, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29, "caput", do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção já mencionada; e b) CONDENAR o acusado MATEUS PEREIRA CANDIDO, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, §4º, da mesma lei, c.c. art. 29, "caput", também do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção já mencionada, substituída, no entanto (somente a pena corporal), pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a um salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal), compatíveis para a hipótese presente. Condeno os acusados, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Nego ao acusado Victor Hugo o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que, se

ele permaneceu preso até a presente data, não se justifica a soltura nesta fase, já com condenação em primeira instância, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados a págs. 49/54. A droga já foi destruída (pág. 54). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Também com o trânsito em julgado, oficie-se requisitando a destruição da droga armazenada para eventual contraprova. Recomende-se o acusado Victor Hugo na prisão em que se encontra. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, o Dr. Promotor de Justiça oficiante, a Defesa técnica dos acusados e o acusado Victor Hugo pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso com relação ao órgão ministerial, à defesa técnica e ao acusado Victor Hugo, certificando-se o trânsito em julgado e expedindo-se o que mais for necessário. O acusado Victor Hugo já sai intimado de que, quanto à pena de multa (500 dias-multa), no valor de R\$18.333,33, terá o prazo de sessenta dias para pagamento, sob pena de execução forçada. Tendo em vista que os acusados foram defendidos por Defensora dativa, deixo de determinar a intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia de execução de pena definitiva com relação ao acusado Victor Hugo. O acusado Mateus, revel, deverá ser intimado desta sentença. Providenciem-se as comunicações de praxe. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.